

1500404-77.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÉLITON DOS SANTOS BARBOSA

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JOÉLITON DOS SANTOS BARBOSA imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

1500404-77.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500404-77.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÉLITON DOS SANTOS BARBOSA

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JOÉLITON DOS SANTOS BARBOSA imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com a pretensa incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III, do mesmo diploma.

Sustenta a denúncia que, no dia 23 de junho de 2022, por volta das 09h10, na Avenida dos Mariscos, nº 500, nas dependências do Centro de Progressão Penal desta cidade e comarca de Mongaguá, o acusado trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, 27 porções de maconha, com peso total bruto de 62g, sem autorização legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição/Apreensão de fls. 09/10 e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de fls. 12.

Narra que o acusado cumpre pena privativa de liberdade no Centro de Progressão Penal de Mongaguá. Na data dos fatos, o acusado passou a realizar movimentações suspeitas junto a um dos alambrados da Unidade Prisional, porquanto fora visto pegando algo do chão, razão pela qual foi determinada sua abordagem e revista

peçoal. Ocorre que, notando a aproximação dos agentes penitenciários, JOÉLITON passou a se debater, saindo em desabalada carreira, sendo, todavia, capturado pelos agentes. No local da abordagem, foram encontradas a supramencionada as porções da substância entorpecente dispensadas pelo acusado, devidamente acondicionadas para o comércio espúrio.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 46/48).

Lauda juntado a fls. 72/74.

A denúncia foi recebida (fls. 46/48) e o réu foi citado (fls. 46/48), apresentou resposta à acusação a fls. 52/53.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado nega a autoria delitiva, embora estivesse com um aparelho celular, razão de ter fugido, atribuindo a versão dos agentes penitenciários, na polícia, ao fato de ter corrido, insistindo em que com ele nada foi encontrado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pela absolvição do acusado ante a insuficiência probatória; no mesmo sentido se manifestando a defesa técnica.

Folha de antecedentes e certidão de distribuição estão a fls. 38/41 e fls. 35/37.

Fundamentação

Diante da manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, pugnando pela absolvição do acusado, não há como acolher a pretensão acusatória inicialmente apresentada.

Segundo se entende, o sistema processual penal brasileiro tende ao modelo acusatório, conforme opção inequívoca da Constituição Federal e corolário do Estado Democrático de Direito, da estrutura e organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e, sobretudo, da imparcialidade do juiz. Diante da manifestação do titular da ação penal, após o esgotamento da fase instrutória, impõe-se a absolvição.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para absolver ACUSADO da acusação de prática do crime tipificado no artigo 311 do Código Penal, o que faço nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Por consequência, revogo a prisão preventiva antes decretada, nos moldes do artigo 386, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeça-se com urgência alvará de soltura clausulado.

Custas

Deixo de condenar o Ministério Público, vencido, nas custas processuais (art. 804 do CPP) ante a isenção do artigo 6º da Lei Estadual 11.608/03.

Providências Finais

Intimadas as partes em audiência e diante da preclusão inclusive lógica, declaro desde logo o trânsito em julgado.

Arbitro os honorários advocatícios ao(à) defensor(a) nomeado nos autos nos termos do convênio OAB/DPE. Expeça-se certidão de honorários que ficará disponível no sistema SAJ para impressão.

Oportunamente, arquivem-se os autos definitivamente.

Int.

Mongaguá, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA